

شماره: ۱۴۰۵۴۱۴۱۶۹
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
پیوست: ندارد

جناب آقای مدنی زاده

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

موضوع: ابلاغیه فهرست سهام قابل واگذاری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت

با سلام؛

احتراماً، درخصوص نامه شماره ۲/۶۷۸۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ با موضوع اعلام فهرست سهام تودلی مشمول واگذاری موضوع جزء ۲ بند ب ماده ۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به استحضار می‌رساند:

۱. همانگونه که مستحضرید معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع قانونی تفسیر قوانین در نظریه شماره ۶۶۳۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ در راستای تفسیر جزء ۲ بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر داشته است؛ با عنایت به اینکه در صدر ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هدف از اقدامات مقرر در این ماده «کاهش تصدی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، «مردمی سازی اقتصاد» و «جلب مشارکت بخش خصوصی» عنوان شده است و همچنین در توضیح بند ب ماده قانونی موصوف، تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان اعلام گردید و ایضاً در جزء ۲ بند ب ماده (۵) فوق واگذاری سهام شرکت‌های اصلی تملک شده توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای آن تکلیف شده است و نهایتاً اینکه فراز دوم تبصره جزء ۲ بند ب ماده (۵) فوق مدیران متخلف را به دو سال انفضال از خدمات عمومی و دولتی محکوم نموده است؛ یقیناً تصدیق می‌فرمایید منظور قانون‌گذار از شرکت‌های فرعی و وابسته در جزء بند ب ماده (۵) قانون برنامه هفتم شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است.

۲. وفق نص صریح صدر ماده ۵ و بند (ب) آن در تعیین اهداف وضع الزامات مندرج در این ماده نظیر «کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، «متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان» و همچنین بر اساس نظریه صدرالذکر، منظور قانون‌گذار از شرکت‌های فرعی و وابسته در جزء ۲ بند ب ماده (۵) قانون برنامه هفتم، شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است.

مدیریت رضایت و خشنودی مشتریان

تهران، بزرگراه یادگار امام، تقاطع خیابان آزادی
تلفن مرکز تماس: ۹۶۴۴۰
پست الکترونیکی: crm@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: http://crm.ikco.ir

معاونت بازاریابی و فروش

تهران، کیلومتر ۱۴ بزرگراه فتح
تلفن: ۰۲۱ ۴۸۹۰۱
نمابر: ۰۲۱ ۴۴۹۳۴۴۹۳

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

تهران، کیلومتر ۱۴ بزرگراه شهید لشگری
بلوار ایران خودرو، درب شماره ۱
صندوق پستی: ۱۳۸۹۹-۱۳۶۵۷
تلفن: ۰۲۱ ۴۸۹۰۱
نمابر: ۰۲۱ ۴۴۹۳۴۰۰۰-۱
مرکز پیام کوتاه: ۳۰۰۰۳
پست الکترونیکی: info@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: www.ikco.ir



۳. شرکت ایران خودرو با توجه به تغییرات ساختار کنترلی و تعلق اکثریت ترکیب اعضای هیئت مدیره آن به بخش خصوصی و همچنین تعاریف متعدد قانونی از منظر قانونی یک شرکت خصوصی به شمار می‌رود و طی سال‌های اخیر بعضاً در پاسخ به استعلامات قضایی آن وزارت محترم نیز به خصوصی بودن شرکت ایران خودرو صحه گذاشته است و با توجه به اینکه در حال حاضر کنترل این شرکت در اختیار بخش خصوصی می‌باشد لذا شبهه‌ای در ماهیت خصوصی شرکت ایران خودرو وجود ندارد و لذا یقیناً خارج از الزامات واگذاری اعلامی است.

۴. فارغ از عدم شمول لزوم واگذاری نسبت به کل سهام‌های اعلامی، در بند ۲ از بخش ب ماده ۵ قانون موضوع بحث، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی و وابسته به آن ملاک قرار گرفته و علی‌رغم نص قانونی موصوف، شرکت سپهر کیش ایرانیان را نیز مشمول واگذاری سهام بیان نموده‌اید. در حالیکه شرکت مذکور نه فرعی و نه وابسته به شرکت ایران خودرو است و سهام مذکور نه به صورت تعریف قانونی، بلکه به صورت رأی قضایی سهام خزانه اعلام شده و شرکت ایران خودرو، در صورت تمایل نیز، امکان تکلیف بر شرکت مذکور جهت واگذاری سهام را با توجه به ترکیب سهامداران آن شرکت ندارد. علی‌احال با عنایت به مطالب معنونه و از آنجائیکه مقنن در بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت ج.ا. صراحتاً هدف از وضع حکم مقرر را متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی، مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی بیان نموده و همچنین از آنجائیکه وفق نظریه مندرج در بند ۱ مکاتبه حاضر صراحتاً بیان شده که منظور قانون‌گذار از شرکت‌های فرعی و وابسته، شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و از همه مهمتر اینکه مشارکت بخش خصوصی در کنترل شرکت ایران خودرو جلب شده است، اساساً شرکت ایران خودرو از شمول الزامات مندرج در این حکم خارج بوده فلذا واگذاری خزانه یا سهام تودلی توسط این شرکت در حال حاضر سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. بنابراین خواهشمند است در خصوص خروج سهام شرکت‌های فرعی گروه صنعتی ایران خودرو از فهرست سهام تودلی قابل واگذاری اعلامی دستور لازم را صادر فرمایید.

حسن قره‌ئی
مدیر عامل
ایران خودرو
 شرکت ایران خودرو
 (سهامی عام)

رونوشت:

- جناب آقای سیدی، رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، احتراماً جهت استحضار.

مدیریت رضایت و خشنودی مشتریان

تهران، بزرگراه یادگار امام، تقاطع خیابان آزادی
 تلفن مرکز تماس: ۹۶۴۴۰
 پست الکترونیکی: crm@ikco.ir
 پایگاه اینترنتی: http://crm.ikco.ir

معاونت بازاریابی و فروش

تهران، کیلومتر ۱۴ بزرگراه فتح
 تلفن: ۰۲۱ ۴۸۹۰۱
 نمابر: ۰۲۱ ۴۴۹۳۴۴۹۳

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

تهران، کیلومتر ۱۴ بزرگراه شهید لشگری
 بلوار ایران خودرو، درب شماره ۱
 صندوق پستی: ۱۳۸۹۹-۱۳۴۵۷
 تلفن: ۰۲۱ ۴۸۹۰۱
 نمابر: ۰۲۱ ۴۴۹۳۴۴۰۰۰-۱
 مرکز پیام کوتاه: ۳۰۰۰۳
 پست الکترونیکی: info@ikco.ir
 پایگاه اینترنتی: www.ikco.ir

